GUÍA PARA EL PARCIAL

Legislación: respuestas breves

Basada en el temario y el apunte. Cada respuesta ocupa hasta dos renglones. El tema elegido se desarrolla al final en diez.

1. El derecho y las normas de convivencia

Derecho y función social: Conjunto de normas que ordenan la convivencia, reconocen derechos y deberes y permiten resolver conflictos para alcanzar justicia, seguridad y paz social.

Tipos de normas: La convivencia se regula mediante normas sociales, morales, religiosas y jurídicas; se diferencian por su origen y por la sanción ante el incumplimiento.

Ética y moral: La moral reúne valores y reglas sobre lo bueno y lo malo; la ética reflexiona y fundamenta críticamente esos criterios.

Normas sociales: Surgen de usos del grupo, como saludar o respetar turnos. Su incumplimiento puede provocar desaprobación o rechazo social.

Normas morales: Se vinculan con la conciencia individual y los valores asumidos. Su incumplimiento puede generar culpa o remordimiento.

Normas religiosas: Proceden de una fe o comunidad religiosa y rigen para sus creyentes. Su sanción es de carácter espiritual.

Normas jurídicas: Regulan conductas externas y son obligatorias; su cumplimiento puede exigirse mediante la fuerza legítima del Estado.

Fuentes formales: Son las formas de expresión del derecho. El apunte incluye la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.

Ley y costumbre: La ley es una norma escrita de autoridad competente; la costumbre es una práctica social reiterada que se considera obligatoria.

Jurisprudencia y doctrina: La jurisprudencia reúne criterios de sentencias sobre un tema; la doctrina comprende estudios y opiniones de especialistas en derecho.

2. La ley

Concepto y características: Es una norma jurídica escrita, general y obligatoria, creada por autoridad competente y respaldada por la coerción estatal.

Entrada en vigencia: Rige desde la fecha que establece o, si no la fija, después del octavo día de su publicación oficial.

Aplicación temporal: La nueva ley se aplica a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes desde su entrada en vigencia.

Irretroactividad: Como regla, la ley no modifica efectos ya producidos antes de su vigencia. Aplicación inmediata no equivale a retroactividad.

Retroactividad: Es la aplicación a hechos o efectos anteriores. Requiere disposición legal y no puede afectar derechos protegidos por garantías constitucionales.

3. Garantías constitucionales

Amparo: Vía judicial rápida frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que lesionan o amenazan derechos, si no hay otra vía más idónea.

Hábeas data: Permite conocer datos propios y su finalidad en registros públicos o privados informativos y, cuando corresponde, corregirlos, actualizarlos, suprimirlos o reservarlos.

Hábeas corpus: Protege la libertad física ante detenciones ilegales, amenazas, agravamiento ilegítimo de la detención o desaparición forzada.

Diferencia principal: El amparo protege derechos en general; el hábeas data, datos personales; el hábeas corpus, la libertad física y las condiciones de detención.

4. Las obligaciones

Concepto: Relación jurídica por la cual un acreedor puede exigir a un deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito.

Elementos: Sujetos: acreedor y deudor; objeto: prestación debida; causa o fuente: hecho jurídico del que nace la obligación.

Fuentes: El apunte enumera ley, contrato, actos ilícitos, enriquecimiento sin causa, ejercicio abusivo de derechos y voluntad unilateral.

Objeto: Es la prestación de dar, hacer o no hacer. Debe ser posible, lícita, determinada o determinable y susceptible de valoración económica.

Forma: El apunte no la trata como elemento autónomo. Como noción general, es el modo de exteriorizar el acto que genera la obligación.

Clasificación de las obligaciones

Por su exigibilidad: Las civiles pueden exigirse judicialmente. Los deberes morales no son exigibles, pero lo entregado voluntariamente para cumplirlos no se recupera.

Por la prestación: Dar: entregar una cosa; hacer: realizar una actividad; no hacer: abstenerse de una conducta o tolerar una actividad ajena.

De medios o de resultado: En las de medios se debe actuar diligentemente; en las de resultado se debe alcanzar el resultado comprometido.

Por los sujetos: Pueden ser singulares o plurales. En las mancomunadas cada uno debe su cuota; en las solidarias puede exigirse el total a cualquiera de los deudores.

Por las modalidades: Son puras o sujetas a condición, plazo o cargo: hecho futuro incierto, hecho futuro cierto u obligación accesoria, respectivamente.

Por el tiempo: Son de ejecución inmediata, diferida o permanente; estas últimas pueden cumplirse de manera continuada o periódica.

Por su dependencia y fuente: Las principales existen por sí; las accesorias dependen de otra. Por su origen: contractuales, legales o derivadas de hechos ilícitos, entre otras.

Efectos para el acreedor: Puede exigir el cumplimiento por vías legales, hacerlo ejecutar por un tercero a costa del deudor o reclamar la indemnización correspondiente.

Efectos para el deudor: El cumplimiento exacto lo libera y le permite exigir recibo. Si el acreedor rechaza injustificadamente el pago, puede recurrir a la consignación.

5. Incumplimiento y responsabilidad

Mora: Retraso en cumplir una obligación exigible. En obligaciones de plazo determinado, por regla general se produce automáticamente al vencer el plazo.

Consecuencias de la mora: Habilita el reclamo de cumplimiento y de los daños por demora; en deudas de dinero genera intereses moratorios.

Responsabilidad por incumplimiento: Impone reparar el daño atribuible al incumplidor. Requiere incumplimiento, daño, relación causal y un factor de atribución subjetivo u objetivo.

Contractual y extracontractual: La primera deriva de incumplir una obligación contractual; la segunda, de violar el deber general de no dañar a otro.

Culpa, dolo y factor objetivo: Culpa: negligencia, imprudencia o impericia; dolo: intención dañosa o manifiesta indiferencia. El factor objetivo prescinde de probar culpa.

Daño: Lesión de un derecho o interés protegido. Puede ser patrimonial, como pérdida o ganancia frustrada, o extrapatrimonial, como daño moral.

Reparación: Busca restablecer plenamente la situación anterior mediante reparación en especie o dinero; comprende los perjuicios indemnizables, sin enriquecer a la víctima.

Caso fortuito o fuerza mayor: Hecho imprevisible o inevitable que, por regla general, exime de responsabilidad. El Código equipara ambos términos, con excepciones.

Imposibilidad de cumplimiento: Si es sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva, y no imputable al deudor, extingue la obligación sin responsabilidad.

Imprevisión: Si circunstancias extraordinarias vuelven excesivamente onerosa la prestación, la parte afectada puede pedir adecuar el contrato o resolverlo.

5. Modos de extinción de las obligaciones

Pago: Cumplimiento de la prestación debida: dar, hacer o no hacer. No significa únicamente entregar dinero.

Novación: Una obligación se extingue al crearse otra nueva destinada a reemplazarla.

Transacción: Las partes realizan concesiones recíprocas para extinguir obligaciones dudosas o litigiosas y evitar o terminar un conflicto.

Compensación: Dos personas son acreedoras y deudoras entre sí; sus deudas se extinguen hasta el monto de la menor, si reúnen los requisitos legales.

Confusión: Las condiciones de acreedor y deudor de la misma obligación se reúnen en una persona y en un mismo patrimonio.

Renuncia: El titular abandona un derecho disponible; procede si la ley lo permite y solo afecta intereses privados.

Imposibilidad de pago: La prestación se vuelve objetiva, absoluta y definitivamente imposible por una causa no imputable al deudor.

Dación en pago: El acreedor acepta voluntariamente una prestación diferente de la originalmente debida.

6. Los contratos

Concepto: Acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Elementos: Consentimiento: acuerdo; objeto: lo contratado; causa: finalidad. El apunte también incluye la forma, exigible según el tipo de contrato.

Efectos: El contrato válido obliga a las partes, debe cumplirse de buena fe y, como regla, no crea obligaciones para terceros.

Clasificación

Unilaterales y bilaterales: En los unilaterales se obliga una sola parte; en los bilaterales ambas asumen obligaciones recíprocas.

Gratuitos y onerosos: En los gratuitos se obtiene una ventaja sin contraprestación; en los onerosos la ventaja se recibe a cambio de una prestación.

Conmutativos y aleatorios: En los conmutativos las ventajas son ciertas; en los aleatorios dependen de un acontecimiento incierto.

Formales y no formales: Los formales requieren una forma legal determinada; en los no formales rige la libertad de formas.

Nominados e innominados: Los nominados o típicos están regulados específicamente por la ley; los innominados o atípicos no tienen esa regulación particular.

Principales y accesorios: Los principales existen independientemente; los accesorios dependen de otro contrato, como ocurre con la fianza.

Inmediatos y diferidos: Los primeros deben cumplirse desde su celebración; en los segundos el comienzo del cumplimiento se posterga.

Instantáneos y de tracto sucesivo: Los instantáneos se cumplen en un acto; los de tracto sucesivo prolongan o repiten prestaciones en el tiempo.

De adhesión: Una parte fija previamente las cláusulas generales y la otra las acepta sin intervenir en su redacción.

Consensuales y reales: Clasificación tradicional incluida en el apunte: acuerdo suficiente o necesidad de entrega. El CCyC actual no conserva esa división general.

Contratos específicos: solo si el profesor los incluye

Ejemplos del apunte: Compraventa: cosa por dinero; permuta: cosa por cosa; locación: uso temporario por un precio; obra o servicios: resultado o actividad; fianza: garantía.

7. Derecho laboral y contrato de trabajo

Derecho laboral: Rama del derecho que regula el trabajo en relación de dependencia y protege al trabajador en su vínculo con el empleador.

Contrato de trabajo: Acuerdo para prestar tareas personales bajo dependencia de un empleador a cambio de una remuneración.

Derechos del trabajador: Cobrar salario y aguinaldo, descansar, tener vacaciones pagas, trato digno, seguridad y protección frente al despido arbitrario.

Obligaciones del trabajador: Trabajar con diligencia, cumplir órdenes legítimas, actuar de buena fe, guardar fidelidad y confidencialidad, y colaborar.

Facultades del empleador: Organizar y dirigir el trabajo, aplicar sanciones proporcionales y modificar ciertas condiciones dentro de los límites legales.

Obligaciones del empleador: Pagar el salario, dar ocupación, respetar la dignidad y la igualdad de trato, garantizar seguridad y cumplir las obligaciones de seguridad social.

Extinción del contrato: Puede deberse a mutuo acuerdo, renuncia, despido, vencimiento del plazo, jubilación, muerte, incapacidad u otras causas previstas legalmente.

Despido directo: Lo decide el empleador; puede ser con justa causa o sin ella.

Despido indirecto: El trabajador extingue el vínculo por un incumplimiento grave del empleador. Si se justifica, corresponden las indemnizaciones legales por despido.

Directo con justa causa: Se funda en un incumplimiento grave del trabajador, comunicado y acreditado; no genera indemnización por antigüedad.

Directo sin justa causa: El empleador rompe el vínculo sin causa suficiente. Superado el período de prueba, corresponde la indemnización del régimen aplicable.

Liquidación final: Aun sin indemnización por despido, deben pagarse salarios adeudados y los conceptos proporcionales que correspondan, como aguinaldo y vacaciones.

Artículo 14 bis: trabajo: Protege condiciones dignas, jornada limitada, descanso, salario justo, igualdad salarial y protección contra el despido arbitrario, entre otros derechos.

Artículo 14 bis: dimensión colectiva y social: Reconoce organización sindical, negociación colectiva y huelga, además de seguridad social, jubilaciones, protección familiar y acceso a vivienda digna.

Tema a desarrollar: amparo, hábeas data y hábeas corpus

El amparo, el hábeas data y el hábeas corpus son garantías del artículo 43 de la Constitución.
El amparo protege derechos frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios,
de autoridades o particulares, ante lesión actual o inminente y sin otra vía judicial más idónea.
En derechos colectivos pueden actuar el afectado, el Defensor del Pueblo y asociaciones habilitadas.
El hábeas data permite conocer datos propios y su finalidad en registros públicos o privados informativos,
y exigir, por falsedad o discriminación, rectificación, actualización, supresión o confidencialidad.
El hábeas corpus protege la libertad física: es reparador ante detención ilegal y preventivo ante amenazas.
Es correctivo ante agravamiento ilegítimo de la detención; también procede por desaparición forzada.
Puede interponerlo el afectado o cualquiera en su favor; el juez debe resolver de inmediato,
incluso durante el estado de sitio. Estas garantías permiten hacer efectiva la protección de los derechos.

Fuentes: Temario_Parcial_Legislacion.pdf; Apunte Legislación 2026(1).doc, apartados correspondientes. Verificación puntual: Constitución (arts. 14 bis y 43); CCyC (arts. 966-971); LCT (arts. 242-246).